

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2447/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด ปราจีนบุรี โจทก์  
นาย เสกสรร หรือ เสกสรร ณ หรือ เสก  
แก้ว ล่ำ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 22, มาตรา 297 (8)

ป.วิ.อ. มาตรา 159, มาตรา 200

จำเลยใช้ไม้ตีทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย 2 ครั้ง เป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและแขนซ้าย แพทย์ตรวจร่างกายผู้เสียหายด้วยวิธีฉายเอกซเรย์พบว่ากระดูกปลายแขนซ้ายหักและมีความเห็นว่าจะต้องใช้เวลารักษา 6 สัปดาห์ ผู้บังคับบัญชาของผู้เสียหายได้อนุญาตให้ผู้เสียหายลาป่วยจนกว่าจะหายเป็นปกติจึงฟังได้ว่าผู้เสียหายป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน เป็นอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297(8) คดีนี้โจทก์ได้มีคำขอท้ายฟ้องให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษของจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 893/2534 และหมายเลขดำที่ 57/2535 ของศาลชั้นต้นไว้แล้ว แต่ศาลชั้นต้นนับโทษต่อจากคดีดังกล่าวไม่ได้ เพราะคดีดังกล่าวนั้นศาลยังมีคำพิพากษาโจทก์ฎีกาขอให้นับโทษจำเลยคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาทั้งสองสำนวนดังกล่าว โดยอ้างว่าคดีทั้งสองสำนวนนั้น ศาลชั้นต้นยังมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยแล้ว เป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 637/2536 และหมายเลขแดงที่ 1079/2535 ของศาลชั้นต้น ตามลำดับจำเลยมิได้แก้ฎีกาปฏิเสธข้อเท็จจริงดังกล่าว

จึงฟังได้ว่าคดีทั้งสองสำนวนดังกล่าวศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยแล้วจริง ศาลฎีกาย่อมพิพากษาให้นับโทษต่อกันได้

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 นับโทษต่อจากคดีอาญาหมายเลขดำที่ 893/2534 และหมายเลขดำที่ 57/2535 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้ นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 จำคุก 1 ปี คำขอให้ นับโทษต่อให้ยกเพราะคดีอื่นศาลยังไม่ได้พิพากษา

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 6 เดือน และปรับ 3,000 บาท คำให้การของจำเลยในชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอยู่บ้างลดโทษให้ 1 ใน 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 เดือนและปรับ 2,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนจึงให้รอการลงโทษให้จำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

## โจทก์ฎีกาโดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาและจำเลยมิได้ฎีกาโต้เถียง ฟังได้เป็นยุติว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยได้ใช้ไม้เป็นอาวุธตี ทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย 2 ครั้งเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและที่แขน ซ้ายมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสตามฟ้องหรือไม่ ทนายจำเลยแถลงต่อศาลยอมรับข้อเท็จจริงว่า พันตรีนาย แพทย์นรินทร์ คุณกิตติ เป็นผู้ตรวจรักษาบาดแผลผู้เสียหายและทำใบสำคัญความ เห็นแพทย์ เอกสารถ่ายฟ้องจริงซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบคำเบิกความของร้อยตำรวจ ตรียุทธศักดิ์บุญเสริม พนักงานสอบสวนแล้วได้ความว่า พันตรีนายแพทย์นรินทร์ได้ ตรวจร่างกายผู้เสียหายด้วยวิธีฉายเอกซเรย์พบว่ากระดูกปลายแขนซ้ายหัก และมีความเห็นว่าจะต้องใช้เวลารักษา 6 สัปดาห์และผู้เสียหายเบิกความว่าเมื่อแพทย์ตรวจ ฉายเอกซเรย์พบว่ากระดูกแขนซ้ายหักแล้ว พันตรีคงศักดิ์ จารุงษ์ ผู้บังคับบัญชา ของผู้เสียหายได้อนุญาตให้ผู้เสียหายลาป่วยจนกว่าจะหายเป็นปกติพยานหลักฐาน โจทก์จึงมีน้ำหนักรับฟังได้ว่า ผู้เสียหายป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบ วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวันเป็นอันตรายสาหัส ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297(8) ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องในข้อหานี้ ศาล ฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ ประการต่อไปมีว่า มีเหตุอันควรรอการลงโทษจำคุกจำเลยหรือไม่ เห็นว่า จำเลย ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายที่อวัยวะสำคัญเป็นอันตรายแก่กายถึงสาหัส ต้องใช้เวลา รักษาถึง 6 สัปดาห์ทั้งจำเลยให้การปฏิเสธมาตลอด จึงไม่มีเหตุอันควรปราณี ไม่ สมควรรอการลงโทษจำคุกจำเลย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้รอการลงโทษจำคุกจำเลย ไว้ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้นเช่นกันส่วนที่โจทก์ฎีกาขอให้ปรับ โทษจำเลยต่อจากโทษของจำเลยที่ 2 ในคดีอาญามาตราเลขแดงที่ 637/2536 และคดี อาญามาตราเลขแดงที่ 1079/2535 ของศาลชั้นต้นนั้น คดีนี้โจทก์ได้มีคำขอท้ายฟ้อง

ให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษของจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 893/2534 และหมายเลขดำที่ 57/2535 ของศาลชั้นต้นไว้แล้วแต่ศาลชั้นต้นนับโทษต่อจากคดีดังกล่าวไม่ได้ เพราะคดีดังกล่าวนั้นศาลยังมิได้มีคำพิพากษา โจทก์ฎีกาขอให้นับโทษจำเลยคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 893/2534 และหมายเลขดำที่ 57/2535 โดยอ้างว่าคดีทั้งสองสำนวนดังกล่าว ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยแล้ว เป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 637/2536 และหมายเลขแดงที่ 1079/2535 ตามลำดับ จำเลยมิได้แก้ฎีกาปฏิเสธข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงฟังได้ว่าคดีดังกล่าวศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยแล้วจริง ศาลฎีกาย่อมพิพากษาให้นับโทษต่อกันได้ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้นเช่นกัน

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 จำคุก 1 ปี ให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษของจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 893/2534 หมายเลขแดงที่ 637/2536 และหมายเลขดำที่ 57/2535 หมายเลขแดงที่ 1079/2535 ของศาลชั้นต้น

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ